

0069739-85.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARIA FERNANDA BELLI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... que a moto que estava lá e era produto de roubo. O próprio réu disse que aquela era sua residência.

No mesmo sentido o depoimento do policial Virgilio Vullierme, que também se recordou da ocorrência. A informação sobre a moto chegou através de uma empresa de rastreamento de veículos. Foram até o local apontado, onde havia três rapazes, dentre eles o acusado. Entraram no local e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0069739-85.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0069739-85.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

BO, IP - 7493/2015 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias, 934/2015 - 101º

Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

thiago george da silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA BELLI

VISTOS.

THIAGO GEORGE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 12h00, na Rua Universal, n.º 17, Grajaú, nesta Capital, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta Honda/NXR150, placas EXC - 6223, pertencente à vítima Hercules Ribeiro Leal. A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2015 (fls. 38). O réu foi citado (fls. 39 e 57) e ofertou resposta à acusação (fls. 58), rejeitada pela decisão de fls. 61.

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 80/86 e 102/103).

O Ministério Público apresentou alegações finais a fls. 109/117, pugnando pela integral procedência da ação penal; a Defesa, por sua vez, discorreu sobre a insuficiência do quadro probatório, que enseja sua absolvição na forma do artigo

386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a desclassificação para a modalidade culposa, a aplicação de pena mínima, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos (fls. 119/121).

É O BREVE RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência (fls. 11/14), no auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15), no auto de reconhecimento pessoal negativo (fls. 16), na prova oral.

A autoria, igualmente, restou comprovada.

Em fase policial, o réu negou ter conhecimento da origem espúria da motocicleta (fls. 09). Em juízo, igualmente, negou a prática criminosa. Não sabe como a motocicleta foi parar na sua residência. A moto estava na sala da residência, mas não sabe quem a colocou lá. Ela estava coberta, mas só percebeu quando a polícia chegou.

Em que pese a versão do acusado, as demais provas cotejadas aos autos comprovam a autoria delitiva, senão vejamos.

A vítima Hercules Ribeiro Leal declarou que ainda é proprietário da motocicleta. Na data dos fatos, viu duas motos com duas pessoas em cada uma. Foi abordado e sua motocicleta roubada. Após algumas horas, a motocicleta foi recuperada pela polícia. Foi ao local, mas não conseguiu reconhecer os assaltantes, pois estavam encapuzados. Havia mais de um indivíduo na casa em que a motocicleta foi encontrada.

A testemunha Rafael da Silva Gomes conhece o réu Thiago. Estava na casa dele quando a polícia chegou. Os policiais perguntaram sobre uma moto, mas nada sabiam a respeito. Os policiais entraram e encontraram uma moto coberta, atrás do sofá. O acusado reside com a mãe. Quando chegou a casa, não percebeu que a moto estava lá. O réu também desconhecia a existência da moto no local. Chegou à residência do réu acompanhado com seu amigo Welisson. Logo em seguida, chegaram Anderson e outro rapaz. Não viu quem deixou a moto lá.

O policial civil Gilberto Provassi Junior se recordou da ocorrência. A moto foi rastreada e localizada na residência do réu. Foram até o local e localizaram a moto na sala da residência, coberta com um pano. Havia mais dois rapazes no imóvel. A vítima não reconheceu o acusado como um dos roubadores. Os outros dois rapazes que estavam no local se mostraram surpresos quando souberam que a moto que estava lá e era produto de roubo. O próprio réu disse que aquela era sua residência.

No mesmo sentido o depoimento do policial Virgílio Vullierme, que também se recordou da ocorrência. A informação sobre a moto chegou através de uma empresa de rastreamento de veículos. Foram até o local apontado, onde havia três rapazes, dentre eles o acusado. Entraram no local e constataram que a moto estava atrás do sofá. O acusado não soube dar explicação para a moto. Os outros rapazes disseram que estavam lá para fumar um baseado. A casa era do réu Thiago. A vítima não reconheceu nenhum dos rapazes como os roubadores. O próprio acusado disse que morava lá.

Cumpra dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se em juízo antecipado e genérico, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando

se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 – SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o réu. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos policiais.

Consoante se infere dos depoimentos colhidos, o réu foi surpreendido em poder da motocicleta roubada e não ofertou justificativa plausível para a posse do objeto de origem espúria, ao contrário, deu versão totalmente inverossímil, divorciada do acervo probatório.

No mais, em sede de delito patrimonial, sendo a res encontrada em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, devendo o mesmo provar a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu “in casu”. Ensina a mais abalizada Jurisprudência: “A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria de crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedoras posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração” (TACRim-SP-AC 1.039.205-1- Rel. Renato Nalini). Desta feita, de rigor a condenação, restando evidenciado o dolo direto do agente, que bem sabia da origem espúria do carro.

Incabível, de outra banda, a desclassificação, pois para a tipificação do delito em questão não se exige que o agente “saiba” da origem ilícita do bem, mas sim que “deva saber”. Basta, para a caracterização do ilícito a comprovação, em decorrência das circunstâncias do fato, que tinha ele todas as condições para saber da procedência ilícita das “res” adquirida, recebida, como ocorre no presente caso. Sabe-se, com efeito, que o delito de receptação previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal reclama, para sua configuração, que “o agente saiba que se trata de coisa produto de crime. Não basta, pois, a dúvida quanto à origem da coisa, própria do dolo eventual, o que caracteriza, nos termos legais, a receptação culposa” (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 2005, pág. 1669).

Autoria e materialidade comprovadas, passo à dosimetria da pena, atenta ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, a despeito da condenação anterior pelo mesmo fato, observo que é posterior ao caso vertente, impondo-se, pois, à luz do artigo 59 do CP, a fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, as penas se mantêm no mesmo patamar.

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno as penas definitivas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o dia-multa no piso legal. Nos termos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena aplicada, na forma do artigo 46 do mesmo diploma legal, posto guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação, observando-se as condições pessoais atuais do réu, cuja entidade será designada pelo juízo das execuções criminais.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e CONDENO THIAGO GEORGE DA SILVA, RG nº 35.766.987/SP, com qualificação nos autos, como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecido o dia-multa no piso legal. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, considerando o patamar da pena aplicada, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena corporal será substituída nos moldes acima especificados. O réu está solto por este processo e poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de maio de 2019.

MARIA FERNANDA BELLI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA